

제 목 요양급여비용 착오지급 반환과정 미흡

내 용

1. 사건개요

2023년 6월 ★기관의 양도양수 및 요양급여비용 지급 계좌번호 변경 과정 중 ○부서 ◇부 내에서 업무 착오가 발생하였다.

이 기관은 2023.××.××. E 약사로부터 F 약사에게 양도양수 되었으나, 2023.××.××. 업무 착오로 인해 ★기관(개설자: F)의 요양급여비용 지급계좌가 E 약사 계좌로 등록되었다.

이에 2023.××.××.부터 2023.××.××.까지 금액이 착오 지급 되었고 이를 반환하는 과정에서 민원이 발생하였다.

2. 부적절한 행정처리

가. 관계규정(판단기준)

「건강보험심사평가원 인사규정」 제42조제1항에 따르면 직원은 법령 및 심사평가원의 제규정을 준수하고 창의적이고 성실한 자세로 직무를 수행하여야 한다.

「행정기본법」 제2조제4호에 따르면 “처분”이란 행정청이 구체적 사실에 관하여 행하는 법 집행으로서 공권력의 행사 또는 그 거부와 그 밖에 이에 준하는 행정작용을 말하며, 제18조제1항에 의해 행정청은 위법 또는 부당한 처분의 전부나 일부를 소급하여 취소할 수 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 C 부장과 B 팀장은 E 약사에게 착오 지급분을 F 약사의 지급계좌로 입금하라는 내용과 함께 현지확인 통보서를 첨부한 협조 요청 문서를 결재한 사실이 있다.

B 팀장은 E 약사와 대화를 해보고자 해당 문서를 결재·지참하고 약국을 방문하였다고 진술하였으나, 문서내용은 이와 상반된다.

또한 현지확인 통보서의 첨부사유에 대해 대화가 원활하게 이루어지지 않을 것을 예상했고, E 약사의 요양기관 현황 변경신고서를 확인할 필요가 있었다고 소명하였으나 이는 반환 조치 방안과는 무관한 것이라고 판단된다.

C 부장은 B 팀장의 약국 방문 목적이 상황 해결을 위함이라기보다는 우리 원의 사정을 설명하기 위함이라고 생각했다고 진술하였으나, 이 또한 최종 결재(대결)한 문서 내용과 상반된다.

아울러 ◇부 업무를 총괄하는 관리·감독자로서 관련 법령 및 사안을 면밀히 검토하여 의사결정을 하였다고 보기 어려우며, 전결권자의 의사결정이 필요한 주요 사안임에도 연가 중이던 D 부서장에게 즉시 보고 하지 않은 사실이 있다.

이 같은 행위는 법령에 따른 공적인 행정처리가 아닌 약국 개설자 개인 간 계좌 거래를 정당한 권한 없이 요구한 것으로 판단된다.

3. 부적절한 언행

가. 관계규정(판단기준)

「건강보험심사평가원 인사규정」 제42조제1항 및 제3항에 따르면 직원은 법령 및 심사평가원의 제규정을 준수하고 창의적이고 성실한 자세로 직무를 수행하여야 하고, 직무 내·외를 불문하고 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 B 팀장은 E 약사와 착오 지급분 반환 과정에 대한 합의가 이루어지지 않은 상태에서 E 약사의 약국을 방문하여 강압적인 어조와 단어를 사용하였다.

E 약사와 대화가 원만하게 이루어지지 않자 B 팀장은 법적 처벌, 후속 조치 등을 언급 하였다.

B 팀장은 예금보험공사의 규정 및 준수사항을 설명하려 한 것이라고 진술 하였으나, 착오 지급된 금액 반환 방법에 대한 협의가 이루어지지 않은 상태에서 ‘요양급여비용 착오지급분 반환지급 협조 요청’ 문서와 현지확인 통보서를 제시하며 이와 같은 언행을 한 것은 강압적이고 위협적으로 느껴질 수 있다고 판단된다.

관련자 의견

① C 부장은 착오 지급된 금액을 반환하는 과정 및 협조 요청 문서 결재 과정에서 상황을 충분히 고려하지 못했던 점을 인정하였고, 급하게 해결하지 않았더라면 양쪽에 상황을 얘기해서 절차대로 진행했을 것이라고 진술하였다.

② B 팀장은 착오 지급된 금액을 반환하는 과정에서 상황을 충분히 고려하지 못했던 점을 인정하였으며, 다른 방법을 더 고려하지 못한 부분이 후회된다고 진술하였다.

징계요구 양정

① 착오 지급된 요양급여비용 반환 과정에서 관련 법령에 따른 절차를 충분히 고려하지 않고 의사결정을 하며 관리·감독자로서 역할을 소홀히 한 C 부장은 「인사규정」 제42조(직원의 의무) 위반한 것으로 비위정도는 약하나 중과실인 경우이며 「인사규정 시행세칙」 [별표3] 1.성실의무 위반 마. 그 밖의 성실의무 위반에 해당하여 경징계 처분을 하는 것이 타당하다고 판단된다.

② 착오 지급된 요양급여비용 반환 과정에서 관련 법령에 따른 절차를 충분히 고려하지 않고 의사결정을 하며, 민원인이 강압적이고 위협적으로 느낄 수 있었던 언행을 한 B 팀장은 「인사규정」 제42조(직원의 의무) 위반한 것으로 비위정도는 약하나 중과실인 경우이며 「인사규정 시행세칙」 [별표3] 1.성실의무 위반 마. 그 밖의 성실의무 위반 및 8.품위유지의무 위반 다. 그 밖의 품위유지의무 위반에 해당하여 경징계 처분을 하는 것이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항 원장은

① 착오 지급된 요양급여비용 반환 과정에서 관련 법령에 따른 절차를 충분히 고려하지 않고 의사결정을 하며 관리·감독자로서 역할을 소홀히 하여 「인사규정」 제42조에 따른 직원의 의무(성실의무)를 위반한 C에게 ‘경징계’를 처분해 주시고
(경징계)

② 착오 지급된 요양급여비용 반환 과정에서 관련 법령에 따른 절차를 충분히 고려하지 않고 의사결정을 하며, 민원인에게 부적절한 언행을 하여 「인사규정」 제42조에 따른 직원의 의무(성실의무, 품위유지의무)를 위반한 B에게 ‘경징계’를 처분해 주시기 바랍니다.(경징계)